

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1803/2538

บริษัท ธนากร ผลิตภัณฑ์ น้ำมันพืช
จำกัด

บริษัท ไพรัตน์ อุตสาหกรรม จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 27, มาตรา 41

คำว่า กูก ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพ.ศ. 2525 หมายถึง ฟ่อครัว
ทำกับข้าวฝรั่ง ซึ่งเป็นคำสามัญที่มีคำแปล ไม่ก่อให้เกิดโจทก์เป็นผู้มีสิทธิใช้คำว่า กูกแต่
เพียงผู้เดียว จำเลยจึงนำไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของ
จำเลยและยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า กูกและ COOK และ
เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยรูปฟ่อครัวประดิษฐ์กับคำว่า กูก และ/หรือ COOK
ซึ่งโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าในจำพวกที่ 42 รายการ
สินค้าทั้งจำพวกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2532 จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าคำว่า กูก พีอาร์ กับรูปฟ่อครัว สำหรับสินค้าในจำพวกที่ 42
รายการสินค้าทั้งจำพวก ตามคำขอเลขที่ 187941 โจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยให้ยก

คำคัดค้านและดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 187941 ต่อ
ไปแต่ให้รอไว้ 90 วัน นับแต่วันที่คู่กรณีได้รับสำเนาคำวินิจฉัยนี้ตามมาตรา 22 วรรค
สี่ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งโจทก์ได้รับคำวินิจฉัยดัง
กล่าวเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2534 แต่โจทก์ไม่เห็นด้วย จึงนำคดีนี้มาสู่ศาล
เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ถึงขนาดเป็นการลวงสาธารณชน เพราะสาระสำคัญใน
การสังเกตจดจำและเรียกขานอยู่ที่คำว่า กูก หรือ COOK ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้า
และเป็นคำที่ใช้เป็นสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ส่วนคำและรูปอื่น ๆ ที่
ปรากฏอยู่ในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นเพียงส่วนประกอบหรือรายละเอียดที่
ไม่มีน้ำหนักต่อการสังเกต จดจำและเรียกขาน โจทก์เป็นเจ้าของและได้โฆษณา
เครื่องหมายการค้าขอโจทก์กับสินค้าน้ำมันพืชในประเทศไทยมาเป็นเวลานานจน
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนิยมแพร่หลาย จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า คำว่า กูก และ/
หรือ COOK ดีกว่าจำเลย การจำเลยนำเครื่องหมายการค้าคำว่า กูก ไปจดทะเบียน
เป็นการกระทำโดยมีเจตนาแอบอิงแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณและ
ความแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือลวงขายสินค้าของตนให้เข้าใจว่า
เป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ขอให้บังคับจำเลยถอนคำขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอเลขที่ 187941 หากจำเลยไม่ปฏิบัติ
ตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย กับห้ามจำเลยยื่นขอจด
ทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้านั้นตลอดจนเครื่องหมายการค้า
อื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์

จำเลยให้การว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้า
ของโจทก์ ไม่ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังเป็นยุติว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า กูก หรือ COOK ตามทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้า เอกสารหมาย จ.25 จ.62 จ.63 และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปพ่อครัวประดิษฐ์ ประกอบคำว่า กูก หรือ COOK รวม 2 ภาพ ตามทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้า เอกสารหมาย จ.26 และ จ.27 เครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 42 รายการสินค้าทั้งจำพวก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2532 จำเลยได้นำเครื่องหมายการค้ารูปพ่อครัวประดิษฐ์ คำว่า PR และคำว่า กูกฟิอาร์ ไปยื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมาย ล.4 เพื่อใช้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกับของ โจทก์ทั้งจำพวก ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่าเครื่องหมายการค้าที่ จำเลยยื่นขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจ ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีคำว่า กูก และ COOK ประกอบด้วยรูปการ์ตูน เต็มทั้งตัว แต่ตัวเป็นพ่อครัว ลำตัวคล้ายขวดมีมือสองข้างและเท้าสองข้าง คำว่า กูก และ COOK อยู่กลางลำตัวส่วนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยยื่นขอจดทะเบียนเป็นรูป คนอยู่ภายในวงกลมค่อนข้างแคบแม้จะแต่งตัวเป็นพ่อครัว แต่ก็มีเพียงครึ่งตัวท่อนบน มี มือสองข้างแต่ไม่มีเท้า มีอักษรประดิษฐ์คำว่า PR อยู่ที่หน้าอกของพ่อครัว ลักษณะ เด่นของเครื่องหมายการค้าของจำเลยอยู่ที่รูปคนแต่งตัวเป็นพ่อครัวซึ่งมีขนาดใหญ่ มิได้อยู่ที่คำว่า กูกฟิอาร์ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า รูปคนแต่งตัวเป็นพ่อครัวใน เครื่องหมายการค้าของจำเลยแตกต่างจากรูปการ์ตูนลักษณะเป็นขวดตาม เครื่องหมายการค้าของโจทก์อย่างชัดเจนประกอบกับฉลากปิดสินค้าซองสปริงรูดราฟิ อาร์ของจำเลยตามวัตถุพยานหมาย ล.3 ก็ไม่มีคำว่า กูก ปรากฏอยู่ แต่มีรูปคนแต่ง ตัวเป็นพ่อครัวระบุชื่อบริษัทจำเลยเป็นผู้ผลิตพร้อมที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์ใต้รูปคน ดังกล่าวเห็นได้อย่างเด่นชัด ทั้งสินค้าที่โจทก์ผลิตออกจำหน่ายในท้องตลาดภายใต้ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็มีเพียงชนิดเดียวคือ น้ำมันพืชเท่านั้น ส่วนสินค้าของ

จำเลยเป็นชอส ชีอิ้ว เต้าเจี้ยว และน้ำปลา ไม่มีน้ำมันพืช ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาที่จะทำให้สาธารณชนหลงผิด ดังนี้เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ ไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าแต่อย่างใด ที่โจทก์ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่าคำว่า กูก เป็นคำที่โจทก์จดทะเบียนไว้ การที่จำเลยยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้คำว่า กูกฟิอาร์ มีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่ากูก เป็นคำที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่โจทก์จดทะเบียนไว้นั้นตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 คำว่า กูกหมายถึง พ่อครัวทำกับข้าวฝรั่ง ฉะนั้น คำนี้จึงเป็นคำสามัญที่มีคำแปลไม่ก่อให้เกิดโจทก์เป็นผู้มีสิทธิใช้คำว่า กูก แต่เพียงผู้เดียวบุคคลทั่วไปต่างใช้คำว่า กูก ได้จำเลยจึงนำคำดังกล่าวไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(วุฒิ คราววุฒิ-ยงยุทธ ธารีสาร-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ